

1500301-09.2020.8.26.0312

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Miura Iura

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227561/2020 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 13579083 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 84/20/117 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 2227561 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá-SP - cep 11800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500301-09.2020.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500301-09.2020.8.26.0312

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227561/2020 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 13579083 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 84/20/117 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 2227561 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE FERREIRA FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Miura Iura

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ALEXANDRE FERREIRA FERNANDES, como incurso nas penas do no art. 33 da Lei 11.343/06.

O Ministério Público sustentou que "no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 08 horas, na Rua Willys Pereira de Paula, nº 41, Vovó Clarinha, nesta cidade e Comarca de Juquiá/SP, ALEXANDRE FERREIRA FERNANDES, qualificado às fls. 05, tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, consistentes em uma porção de 12,75 gramas

de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", sendo que grande parte foi deteriorada e outras 03 porções da mesma substância, pesando 40,90 gramas, ambas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, auto de constatação preliminar de fls. 14 e laudo pericial definitivo de fls. 62/65. Segundo apurado, após suficientes indícios de que ALEXANDRE FERREIRA FERNANDES estaria traficando na cidade de Juquiá, foi expedido mandado de busca e apreensão a ser realizado na casa do denunciado. Diante das diligências, o denunciado tentou se evadir do local, mas foi capturado pelos policiais. Ainda na tentativa de se livrar da persecução criminal, ALEXANDRE arremessou um pacote de entorpecente na residência limítrofe, o qual foi rasgado e consumido em grande parte pelo cachorro de estimação. No interior da residência, os agentes estatais localizaram, na geladeira, porções de maconha; além disso, apreenderam uma balança digital de precisão, rolo de insulfilm plástico, rolo de adesivos com a inscrição "MC FAVELA", bem como a quantia de R\$ 250,00 em dinheiro, proveniente do comércio espúrio. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade, e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções individuais e prontas para a distribuição a terceiros, a quantia encontrada em poder do ora denunciado, as etiquetas adesivas "MC FAVELA", comumente utilizados na região para demarcar as drogas, conjugadas à prévia notícia de tráfico de drogas no local da prisão, indicam que os entorpecentes se destinavam à distribuição a terceiros".

A denúncia foi recebida. A Defesa apresentou resposta à acusação nos termos do art. 396-A, Código de Processo Penal. O feito foi regularmente instruído com a oitiva de testemunha(s), e por fim foi realizado o interrogatório do(s) réu(s).

O Ministério Público em alegações finais pugnou pela condenação do(s) acusado(s) nos termos da denúncia, e a Defesa pleiteou a absolvição.

É o breve relato dos fatos. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O Laudo de Exame Toxicológico de f. 62-65 apontou que as substâncias apreendidas deveras tratam-se de Cannabis Sativa, substâncias proscritas pela Portaria 344/SVS/MS de 12 de maio de 1998 (republicada em 1º de fevereiro de 1999). A policial civil Barbara Damasio Costa em juízo narrou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão avistaram o réu, que ao ver os policiais jogou um pacote no terreno do vizinho. Narrou que o cachorro do vizinho comeu parte da droga. Na residência localizaram mais três porções de maconha, uma balança, plástico filme, adesivos com a inscrição "MC Favela", e R\$ 250,00. Na mesma linha é o depoimento do policial civil Murilo Muniz.

O réu em seu interrogatório em juízo narrou ser usuário de drogas. Afirmou que a maconha era para seu uso pessoal, a balança e o plástico filme são utensílios de cozinha, e que os adesivos havia ganhado e daria para um amigo que vende lanches, e que o dinheiro havia sacado do auxílio emergencial.

A quantidade de drogas apreendidas (ao todo pouco mais de 50 gramas) não é elevada, e é compatível com o uso pessoal, e por si só não indica a traficância. É verdade que pela narrativa dos policiais o cachorro do vizinho comeu parte da droga. Contudo, não é possível aferir o quanto de droga foi comido pelo cachorro.

A forma como as drogas estavam embaladas (f. 68) também não indicam a traficância, pois estavam em porções relativamente grandes. O mais usual do comércio varejista de drogas é a venda em porções pequenas.

A balança digital e o plástico filme deveras são utensílios encontrados em quase toda cozinha. Não há narrativa de que a balança, o plástico filme e a maconha foram encontradas juntas, o que poderia indicar o fracionamento de droga para venda. Pelo contrário, a balança e o plástico filme estavam na cozinha, e a maconha no armário do quarto.

O valor de R\$ 250,00 não é elevado e não é incomum ser encontrado tal quantia.

Demais disso, verifica-se que o valor não estava em dinheiro trocado, mas em uma nota de cem reais e três notas de cinquenta reais (f. 66). É mais comum que o dinheiro encontrado no poder daqueles que praticam o tráfico varejista esteja em notas de pequeno valor.

O objeto mais suspeito são os adesivos com a inscrição "MC Favela". Não está a se desacreditar dos policiais civis, ocorre porém que a assertiva de que tal inscrição é própria de um grupo criminoso que atua na região deveria ter sido demonstrado nos autos com maior segurança, pois não se trata de uma organização criminosa notória. Tal demonstração, poderia ter sido feita, por exemplo, com fotos de outras apreensões de droga ostentando o mesmo adesivo.

Não há provas nos autos de que a casa do réu funcionasse como ponto de venda de drogas

Pelo exposto, não se vislumbra prova suficiente para condenação .

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo improcedente a ação penal movida pelo Ministério Público, e absolvo ALEXANDRE FERREIRA FERNANDES da imputação do art. 33 da Lei 11.343/06 com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Expeça-se certidão de honorários ao(s) advogado(a)(s) nomeado(a)(s) pelo Convênio DPE-OAB, se o caso.

Ao final, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Juquiá, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA